

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3140/2530

ธนาคาร มหานคร จำกัด ฯ
นาย ประชา เท ศทำนุ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 448

คำฟ้องที่บรรยายว่าจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารของโจทก์สาขาตลาดพลู มีหน้าที่ตามที่จำเลยได้สัญญาไว้ในใบสมัครงาน คือจะปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์ สุจริต หากประพฤติดังคำรับรองใด ๆ โจทก์มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันทีและจำเลยยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ ข้อความในใบสมัครงานถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว จำเลยต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์ก็ระบุว่าให้จำเลยชำระค่าเสียหายตามสัญญาจ้างด้วย ถือว่าเป็นการบรรยายฟ้องเพื่อขอให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ ทั้งตามสัญญาจ้างแรงงานและในมูลละเมิด ซึ่งสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานกฎหมายมิได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้กำหนดอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2517 จำเลยสมัครเข้าเป็นลูกจ้างของโจทก์โดยตกลงว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของโจทก์ทุกประการหากจำเลยทำผิดข้อตกลงและโจทก์ได้รับความเสียหายแล้ว โจทก์มีสิทธิเลิกจ้างและจำเลยตกลงชดเชยค่าเสียหาย

หายให้แก่โจทก์จนสิ้นเชิง โจทก์ตกลงจำเลยเป็นลูกจ้าง ครึ่งสุดท้ายจำเลยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของโจทก์สาขาตลาดพลู และได้ลาออกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2525 ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการดังกล่าว จำเลยมีหน้าที่ดูแลกิจการต่าง ๆ ของโจทก์ภายในสาขาให้เรียบร้อยทั้งการให้สินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกันแก่ลูกค้าของโจทก์ โดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบการปฏิบัติงานของโจทก์อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2520 นายเลียงบัก แซ่เตีย ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์ จำเลยมีหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้ลูกค้าประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเบิกเงินออกจากบัญชีมากกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีวันแต่กรณีจำเป็นจำเลยมีอำนาจอนุมัติให้ลูกค้าที่มีเงินฝากเคลื่อนไหวอยู่ในระดับดีเบิกเงินเกินบัญชีได้อย่างสูงไม่เกินรายละ 30,000 บาท และต้องชำระคืนภายในเวลาไม่เกิน 5 วัน และในเดือนหนึ่ง ๆ จะเบิกเงินเกินบัญชีชั่วคราวเกิน 10 วันไม่ได้ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจำเลยมีหน้าที่ให้ลูกค้าทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามระเบียบของโจทก์ แต่ปรากฏว่าจำเลยได้อนุมัติให้นายเลียงบัก แซ่เตียเบิกเงินออกจากบัญชีเกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเกินกว่า 30,000 บาท โดยไม่ดำเนินการให้นายเลียงบัก แซ่เตีย ชำระเงินคืนให้แก่โจทก์ภายในกำหนดเวลาและไม่ดำเนินการให้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแต่ประการใด อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ต้องจ่ายเงินไปมากกว่า 73,663 บาท 83 สตางค์ โดยไม่มีเหตุอันควร และเพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2526 นายเลียงบัก แซ่เตียเป็นลูกหนี้โจทก์เป็นเงิน 87,757 บาท 32 สตางค์ จำเลยในฐานะลูกจ้างผู้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2526 ถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 20,142 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,899 บาท 32 สตางค์ ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายตามสัญญาจ้างเป็นเงิน 107,899 บาท 32 สตางค์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน

87,757 บาท 32 สตางค์ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน

จำเลยให้การว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการของโจทก์สาขาตลาดพลู จำเลยมิได้กระทำความผิดหรือทำละเมิดต่อโจทก์ตามข้อบังคับหรือคำสั่งที่ 1/2525 ในการปล่อยเงินแก่ลูกค้าที่เกินวงเงินทุกครั้ง จำเลยได้ขออนุมัติจากโจทก์แล้ว เมื่อนายเลียงบัก แซ่เตีย ไม่ยอมชำระเงินให้แก่โจทก์ จำเลยได้ติดตามทวงถามและให้มาทำสัญญากู้เบิกเงินกินบัญชีกับโจทก์หลายครั้งแต่นายเลียงบัก แซ่เตีย ไม่ยอมทำ จำเลยไม่สามารถบังคับได้ จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของโจทก์ตลอดมา จำเลยจึงมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์และหากจำเลยได้กระทำความผิดจริงก็เป็นการละเมิดมิใช่ผิดสัญญาคดีของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า

1. จำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์อ้างหรือไม่เพียงใด
2. คดีขาดอายุความหรือไม่
3. ค่าเสียหาย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ความผูกพันระหว่างโจทก์จำเลยตามคำสั่งที่ 1/2525 มิใช่เป็นความผูกพันโดยมูลสัญญา การฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวเป็นการผิดหน้าที่ซึ่งเป็นมูลละเมิด โจทก์ฟ้องเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จำเลยทำการฝ่าฝืน ซึ่งโจทก์ได้ทราบในวันรุ่งขึ้น คดีขาดอายุความหนึ่งปีแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปัญหาแรกมีว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความเพราะเป็นกรณีละเมิดหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยสมัครงานกับโจทก์โดยระบุในใบสมัครว่าจำเลยจะปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หากผิดคำรับรองให้โจทก์มีสิทธิเลิกจ้างได้และยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์จำเลย และคำสั่งของโจทก์ที่ 1/2515 ได้ออกใช้บังคับกับจำเลยโดยอาศัยข้อตกลงของจำเลยตามใบสมัครงาน คำสั่งของโจทก์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสภาพการจ้างความผูกพันระหว่างโจทก์จำเลยเป็นความผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงานคดีของโจทก์จึงมีอายุความสิบปี พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการของโจทก์สาขาทลาดพลูโดยจำเลยมีหน้าที่ตามที่จำเลยให้สัญญาไว้ในใบสมัครงานต่อโจทก์ลงวันที่ 16 กันยายน 2517 เอกสารหมายเลข 4 ท้ายคำฟ้องข้อ 1 และข้อ 2ว่า เมื่อธนาคารได้รับจำเลยเข้าปฏิบัติงานแล้ว จำเลยจะปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต หากจำเลยประพฤติผิดคำรับรองอย่างใด ๆ แล้ว โจทก์มีสิทธิเลิกจ้างจำเลยได้ทันที และจำเลยยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ข้อความในใบสมัครงานนี้ถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ออกคำสั่งที่ 1/2515 ลงวันที่ 1 มกราคม 2515 ตามเอกสารหมายเลข 5 ท้ายคำฟ้องก่อนที่จำเลยจะเข้าทำงาน จำเลยในฐานะลูกจ้างจึงต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และแม้ในคำขอท้ายคำฟ้อง โจทก์ก็ยังระบุไว้อีกว่า ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเสียหายตามสัญญาจ้างด้วยจากคำบรรยายฟ้องของโจทก์ดังกล่าวมานั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการบรรยายฟ้องเพื่อให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งตามสัญญาจ้างแรงงานและในมูลละเมิด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องได้ทั้งสองประการ และสำหรับสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานนั้น กฎหมายมิได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องใช้กำหนดอายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เมื่อโจทก์นำคดีมา

ฟ้องจำเลยก่อนครบกำหนดสิบปีนับแต่วันที่จำเลยปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงาน คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความอุทธรณ์ของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ และเนื่องจากศาลแรงงานกลางยังมีได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 และข้อ 3 ตามที่ได้กำหนดไว้กรณีจึงจำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นข้อ 1 และข้อ 3 แล้วพิพากษาใหม่ต่อไป".

(มาโนช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีข้อนำพิจารณาเป็นอย่างมากว่าคดีแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 8(5) ที่บัญญัติว่า "คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน" จะมีอายุความฟ้องร้องเท่าใด เหตุที่เห็นว่ามีข้อนำพิจารณาก็เนื่องจากกฎหมายใช้คำว่า"คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดฯ"(ข้อความดังกล่าวมีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "Cases arising on the grounds of infringements-") ตรงกับความรับผิดชอบเพื่อละเมิด (ซึ่งมีผู้แปลว่า Liability for wrongful acts) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

420 ซึ่งมีอายุความฟ้องร้องเพียง 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 เหตุนี้จึงน่าพิจารณาว่าอายุความการฟ้องร้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 8(5) มีอายุความฟ้องร้องเพียง 1 ปีด้วยหรือไม่ ขอให้พิจารณาว่าการกระทำละเมิดซึ่งจะอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงานต้อง "สืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน" หรือ "เกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน" เช่น ในขณะที่พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานกำลังดำเนินการไต่สวนให้มีการตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลูกจ้างไม่พอใจท่าทีของนายจ้างจึงช่วยกันทำร้ายนายจ้าง หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังนายจ้าง หรือทำลายเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ของนายจ้าง เช่นนี้ถือว่าเป็นละเมิดที่สืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน แต่ถ้าในขณะที่ลูกจ้างกำลังทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างจงใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือในการทำงานซึ่งเป็นของนายจ้างเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการละเมิดที่เกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน (ศาสตราจารย์จำรัส เขมะจารุ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 3 โรมพิมพ์รุ่งเรืองธรรม หน้า 62) นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานของลูกจ้าง หากลูกจ้างประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้างเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหาย เช่น ผู้จัดการของธนาคารปล่อยเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชีไปโดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของธนาคารผู้เป็นนายจ้างเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกเงินจากลูกค้าผู้เบิกคืนได้ หรือ บ.ลูกจ้างของโจทก์ ขับรถด้วยความประมาทชนขบวนรถไฟเป็นเหตุให้รถโจทก์และรถไฟเสียหาย ต่อมา บ. ถึงแก่กรรม โจทก์ยอมฟ้องให้จำเลยซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ บ. ในฐานะทายาทโดยธรรมรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599, 1600 และมาตรา 1629 วรรคสอง และเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง กับ บ.ลูกจ้าง เกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ศาลแรงงานกลางจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 8(5)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่

383/2530) เหล่านี้ถือได้ว่าลูกจ้างกระทำละเมิดต่อนายจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน จะเห็นได้ว่าการกระทำละเมิดของลูกจ้างดังกล่าวมาแล้วมีความหนักเบาและลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนั้นอายุความในการฟ้องร้องน่าจะแยกพิจารณาได้ดังนี้ 1. ถ้าการกระทำของลูกจ้างเป็นเรื่องของการทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ล้วน ๆ หรือเป็นส่วนใหญ่กรณีเช่นนี้อายุความในการฟ้องร้องต้องถือตามมาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือมีอายุความ 1 ปี เช่นกรณีที่ลูกจ้างช่วยกันทำร้ายนายจ้าง หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือทำลายเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ของนายจ้างในระหว่างที่พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานดำเนินการไต่สวนจะเห็นว่าเป็นเรื่องการกระทำละเมิดโดยตรง มีอายุความฟ้องร้องเพียง 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 2. ถ้าการกระทำของลูกจ้างเป็นการกระทำละเมิดโดยเพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เช่น กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ การกระทำของลูกจ้างไม่ใช่เรื่องการกระทำละเมิดล้วน ๆ จะมีกรณีที่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดก็เป็นเพียงส่วนเล็กน้อย เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องลูกจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานเช่นนี้ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องนำอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 คือ 10 ปีมาใช้บังคับ วิศิษฐ์ ลิขานนท์